

91-5



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской
области**

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП
7451216069/745101001
ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

Главе города
Челябинска
А.А. Лошкину
пл. Революции, 2
г. Челябинск, 454113

23.01.2025 № 74-00-01/32-05-706-2025

На вх. № 568/ж-2025 от 20.01.2025

О рассмотрении обращения



Уважаемый Алексей Александрович!

В Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (далее - Управление) поступило обращение по вопросам нарушения требований при устройстве тротуара напротив жилого многоквартирного дома № 78 по ул. Б. Кашириных, г. Челябинска и отсутствия знаков ограничения скорости и запрещения парковки автотранспорта на придомовой территории, принадлежащей дому.

Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 и в соответствии с Положением об Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 677, Управление вправе давать разъяснения и применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры предупредительного и профилактического характера, осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, включающий в себя организацию и проведение проверок требований санитарного законодательства лишь по вопросам своей компетенции и только в пределах закрепленных полномочий, не подменяя полномочий других органов исполнительной власти, в том числе полномочий, возложенных на органы местного самоуправления.

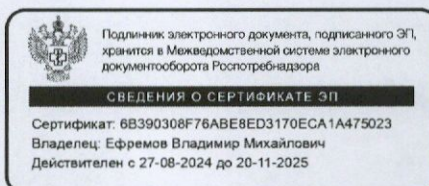
В соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и «Правил благоустройства территории г. Челябинска», утверждённые решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 дорожная деятельность

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, входят в полномочия органов местного самоуправления.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, в соответствии со статьёй 8 Федерального Закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направляет Вам по принадлежности данное обращение для рассмотрения в пределах своей компетенции и дачи ответа заявителю в установленные законом сроки.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



В.М. Ефремов

Некрасова Мария Александровна
8(351)790-07-91

ФИО: Шатунова Юлия Викторовна

Город: Не указан

Адрес: ул. Бр.Кашириных 78А дом 78А кв 107

Индекс: -

Контактный телефон:

89514794794

Электронный адрес:

yuliya-shatunova@mail.ru

Административный округ:

Не указан

Район:

Не указан

Суть вопроса: 19.01.2025 08:05:38 (Мск) (обращение с авторизацией в ЕСИА, OID: 1030426606)

В какие органы государственной власти Вы обращались и когда:

-

Содержание обращения:

yuliya-shatunova@mail.ru

жалоба,

Я, Шатунова Юлия Викторовна 19.08.1970 г.р ,место рождения г.Казань, проживаю кв.107 расположенной в доме 78-А по адресу: Челябинск, ул. Братьев Кашириных

Напротив дома 78 по ул.Братьев Кашириных , город Челябинск наблюдается нарушение нормативных требований при устройстве тротуара. На данном участке тротуар не отделен от проезжей части, что противоречит действующим стандартам и представляет угрозу безопасности пешеходов. Согласно пункту 3.35а «СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», тротуар должен быть отделен от проезжей части бортовым камнем и приподнят над проезжей частью или обозначен разметкой.

Кроме того, пункт 4.5.1.2 ГОСТ Р 52766-2007 также устанавливает общие требования к элементам обустройства автомобильных дорог в населенных пунктах, включая устройство тротуаров.

Несоблюдение этих требований нарушает право пешеходов на безопасное передвижение и создает угрозу их жизни и здоровью.

Парковка автотранспорта мешающая гражданам заходить в магазины и свободно передвигаться так же регулируются законодательством:

1. Статья 12.1 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, перемещения транспортных средств или использования дорог или других объектов дорожного хозяйства, повлекшее создание аварийной ситуации, несчастного случая на дороге или иным образом нарушившее правила безопасности дорожного движения" - в случае, если автомобиль перекрыл вход перед магазином, создав аварийную ситуацию или нарушив правила безопасности дорожного движения.
2. Статья 21.14 КоАП РФ "Заезд на территорию, где действует запрет на проезд транспортных средств" - если в зоне, где расположен магазин, запрещено парковать или организована зона ожидания, а автомобиль не соблюдает эти правила.
3. Статья 12.15 КоАП РФ "Парковка транспортных средств в нарушение установленных правил" - если автомобиль припаркован на проходе перед магазином или на другом месте, где это запрещено.
4. Статья 7.29 КоАП РФ "Неосуществление мер по урегулированию конфликта использования общей собственности" - если магазин и автомобилист не могут договориться о месте парковки, и магазин не предпринимает мер по урегулированию этого конфликта.

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

требую:

- 1) проверить указанные факты и провести процессуальную проверку по указанным фактам.

- 2) Устранить нарушения, а именно привести тротуар в соответствие с пунктом 3.35а СП 42.13330.2016 и ГОСТ Р 52766-2007. Отделить тротуар от проезжей части бортовым камнем и приподнять его над проезжей частью либо отделить столбиками.
- 3) Установить знаки ограничения скорости и запрещения парковки автотранспорта на придомовой территории принадлежащей дому 78
- 4) Прошу рассмотреть мое обращение в установленные законом сроки и проинформировать меня о принятых мерах. Дополнительно оставляю за собой право обратиться в ГИБДД и прокуратуру для проведения проверки на предмет соответствия данного участка требованиям безопасности дорожного движения.

19.01.2025 год Шатунова ЮВ

ЕСИА OID: 1030426606

corp: 2830268 / c25bdc0d-d622-11ef-b29b-40f2e9218cba / 1

дорога 78.doc

Лист согласования к документу № 74-00-01/32-05-588-2025 от 21.01.2025. В ответ на № 568/Ж-2025 (20.01.2025)

Инициатор согласования: Легошина С.Б. Начальник отдела 74-00-05

Согласование инициировано: 21.01.2025 11:22

Краткое содержание: Ответ на обращение гр. Шатуновой Ю.В.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Этап: Этап 1				
Тип согласования: последовательное				
1	Легошина С.Б. Начальник отдела 74-00-05 Отдел надзора по коммунальной гигиене		Согласовано 21.01.2025 11:23	-
Тип согласования: последовательное				
2	Ефремов В.М.		ЭП Подписано 21.01.2025 11:26	-